

MÉRITO**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 23/10/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL****EXAME PRÉVIO DE EDITAL**

Processo: TC-018852.989.24-3.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Advogados: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP n.º 288.403) e Thiago Ramos Pereira (OAB/SP n.º 274.747).

Representada: Prefeitura Municipal de Mirassolândia.

Responsável: Célia Aparecida Fiamenghi dos Santos Matos, Prefeita.

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 012/2024, Processo Administrativo n.º 013/2024, que objetiva a contratação de administradora e gerenciamento de cartão alimentação para atendimento aos servidores do Município de Mirassolândia, pelo período de 12 (doze) meses.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de representação formulada pela empresa **Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.** contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 012/2024, Processo Administrativo n.º 013/2024, da Prefeitura de Mirassolândia, visando à contratação de administradora e gerenciamento de cartão alimentação para atendimento aos servidores do Município, pelo período de 12 (doze) meses.

Em linhas gerais, a impugnante censura a fixação de que, para o cálculo da taxa de administração máxima admitida, de 5% (cinco por cento) - estabelecida, de maneira inadequada, como critério de julgamento do presente certame -, haja a “soma da taxa cobrada da licitante com a taxa cobrada da rede

credenciada no Município [...]”¹, o que, além de representar interferência e limitação impertinentes da Prefeitura na relação e negociação entre empresa gerenciadora e estabelecimentos credenciados, materializa indevida demanda por compromisso de terceiros.

Em arremate, requer a paralisação do torneio e anulação das imposições criticadas.

Em Sessão de 11/09/2024, o Plenário desta Corte, acolhendo voto por mim proferido, ante o vislumbre, à primeira vista, de potencial risco à higidez da licitação, determinou o processamento da matéria como exame prévio de edital, motivo pelo qual se requisitou da Administração representada cópia completa do ato de chamamento impugnado, com a abertura de oportunidade para apresentação de justificativas.

Naquela ocasião, ainda, determinou-se a suspensão do torneio até apreciação final por parte deste Tribunal.

Adequadamente notificada, a Prefeitura compareceu aos autos unicamente para certificar que a íntegra do instrumento acostado aos autos pela Representante corresponde à oficialmente publicada.

Aberta vista na forma regimental, o **Ministério Público de Contas** opinou pela **procedência** da reclamação.

É o relatório.

GC.CCM-21.

¹ Tópico “TAXA DE ADMINISTRAÇÃO” do Termo de Referência.

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 23/10/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL**EXAME PRÉVIO DE EDITAL**

Processo: TC-018852.989.24-3.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Advogados: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP n.º 288.403) e Thiago Ramos Pereira (OAB/SP n.º 274.747).

Representada: Prefeitura Municipal de Mirassolândia.

Responsável: Célia Aparecida Fiamenghi dos Santos Matos, Prefeita.

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 012/2024, Processo Administrativo n.º 013/2024, que objetiva a contratação de administradora e gerenciamento de cartão alimentação para atendimento aos servidores do Município de Mirassolândia, pelo período de 12 (doze) meses.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. COMPOSIÇÃO. TAXA COBRADA PELA LICITANTE DAS EMPRESAS CREDENCIADAS. INTERFERÊNCIA DO PODER PÚBLICO NA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO CORRELATA. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em harmonia com o parecer do Ministério Público de Contas, a reclamação comporta acolhimento.

Com efeito, a imposição de que “[...] a menor taxa de administração cobrada dos estabelecimentos comerciais credenciados [...]” componha o critério de julgamento do certame² representa, ainda que indiretamente, indevida

² **“DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

Será VENCEDORA a licitante que apresentar o MENOR PERCENTUAL, obtido pela soma da menor taxa de administração cobrada do Município de Mirassolândia com a menor taxa de administração cobrada dos estabelecimentos comerciais credenciados em Mirassolândia/SP, **não sendo admitidas ofertas com taxas negativas (descontos), sendo permitida taxa 0%**

interferência da Municipalidade na relação jurídica particular existente entre as licitantes e as redes de lojas por elas disponibilizadas para futura satisfação do objeto almejado.

Isso porque referido vínculo possui natureza de direito privado, regendo-se pelas diretrizes da livre concorrência, princípio fundador da ordem econômica nacional, de acordo com o artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal, não podendo, portanto, sofrer ingerência do Poder Público tal como ocorre na espécie.

A corroborar essa conclusão o decidido pelo Plenário desta Corte, em Sessão 06/12/2023, nos autos do TC-020815.989.23-1, sob relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho, cujo excerto de interesse é de oportuna reprodução:

Este e. Tribunal já decidiu que, na contratação de vale alimentação e assemelhados, não se admite que a Administração Pública interfira, ainda que indiretamente, nas relações jurídicas estabelecidas entre seu contratado e os estabelecimentos por ele credenciados, para além do que ordinariamente dispõe a legislação civil. Confira-se, a esse respeito, o decidido nos autos do TC-12242/989/20 (Tribunal Pleno, Rel. Cons. Dimas Ramalho, sessão de 03/06/2020), referido no parecer do Ministério Público de Contas. Nesse sentido, não se admite o critério de julgamento previsto no item 9.8.1 do edital, qual seja, o do “maior desconto sobre a taxa administrativa” cobrada pela empresa prestadora do serviço em face dos estabelecimentos comerciais por ela credenciados. Ante o exposto, voto pela **procedência** da representação, determinando-se à Administração, caso decida prosseguir com o certame, que reveja o critério de julgamento adotado, à luz da jurisprudência atualizada deste e. Tribunal (p. ex. consubstanciada no TC-19033/989/23, Rel. Cons. Renato Martins Costa, sessão de 18/10/2023).

Em mesmo sentido, aliás, o julgamento do TC-000766.989.24-8 (Sessão Plenária de 21/02/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli).

Desse modo, compete à Representada modificar a diretriz de avaliação empregada neste torneio e demais previsões correspondentes, de maneira a retirar do ato de convocação qualquer dispositivo com aptidão para interferir indevidamente na relação havida entre as potenciais participantes da disputa e a gama de estabelecimentos a elas credenciados.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera **procedente** a Representação, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Mirassolândia** altere o edital do **Pregão Eletrônico n.º 012/2024**, de modo a excluir da composição do critério de julgamento a taxa cobrada pelas licitantes de seus estabelecimentos credenciados, com consequente modificação, no mais, de eventuais disposições correlatas.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.